

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1637/2538

นางสาว เจริญวัลย์ แซ่เตีย
บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867

กรรมธรรม์ประกันภัยระบุว่าสัญญาไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะหรือเนื่องจากผู้เอาประกันเมาสุราหรือแพ้ยาหมายความว่าสัญญาไม่คุ้มครองการมรณะของผู้เอาประกันอันเกิดขึ้นโดยตรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันเมาสุราการที่จำเลยพิสูจนได้เพียงว่าผู้เอาประกันถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะเมาสุราตามหลักวิชาการแพทย์โดยพิสูจนไม่ได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันเมาสุราจำเลยจึงไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบตามข้อสัญญาดังกล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ ตกลง รับประกัน ชีวิต นาย พงษ์เดช แซ่เตีย โดย มี โจทก์ เป็น ผู้รับประกัน ครั้น วันที่ 5 มีนาคม 2532 อันเป็นช่วง ระยะเวลา ที่อยู่ ใน ระหว่าง อายุ สัญญาประกันภัย นาย พงษ์เดช ได้ ขับ รถยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน 1ร-4173 กรุงเทพมหานครเกิด อุบัติเหตุ เฉี่ยว ชน กับ รถยนต์ คัน อื่น ได้ รับ บาดเจ็บ และถึงแก่ความตาย ใน วันเดียว กัน ขอให้ บังคับ จำเลย ใช้ เงิน

จำนวน 436,986.30 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี จาก ต้นเงิน
จำนวน 400,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง

จำเลย ให้การ ว่า อุบัติเหตุ ที่ เกิดขึ้น ใน ขณะ หรือ เนื่องจากนาย พงษ์เดช
แซ่เตีย ขั้ว รถยนต์ ใน ขณะที่ เมาสุรา จึง อยู่ ใน บังคับ ของ ข้อยกเว้น ความรับ
ผิด ของ จำเลย จำเลย ไม่ต้อง รับผิด ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 400,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2532จนกว่า จะ
ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ แต่ ดอกเบี้ย คิด ถึง วันฟ้อง (1 มิถุนายน 2533) มิให้ คิด เกิน
กว่า 36,986.30 บาท

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ ใน เบื้องต้น ว่านาย พงษ์เดช แซ่เตีย
ขั้ว รถยนต์ จาก สะพาน พระรามหก มุ่งหน้า ไป ทาง สี่แยกท่าพระตามถนนจรัล
สนิทวงศ์ เมื่อ ขั้ว มา ถึง ปาก ทาง เข้า การไฟฟ้าคลองมอญ มี นาย ปรีชา บำรุงพืช
ขั้ว รถยนต์ มาจาก ทาง สี่แยก ท่าพระ ถึง ปาก ทาง เข้า การไฟฟ้าคลองมอญ ได้
ขั้ว รถ เลี้ยว กลับ ตัด หน้า รถ ที่นาย พงษ์เดช ขั้ว มา เป็นเหตุ ให้ รถ ทั้ง สอง คัน
เฉี่ยว ชนกัน รถ ของ นาย พงษ์เดช เสีย หลัก แล่น ไป ชน ท้ายรถ ยนตร์โดยสาร ที่
จอด อยู่ ริมทาง เป็นเหตุ ให้ นาย พงษ์เดช ได้รับ บาดเจ็บ และ ถึงแก่ความตาย
ด้วย อุบัติเหตุ ดังกล่าว แพทย์ โรงพยาบาล ศิริราช ตรวจ ศพ นาย พงษ์เดช ผู้ตาย
แล้ว ปรากฏว่า พบ แอลกอฮอล์ ใน เลือด ของ ผู้ตาย สูง ถึง 203 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.203 กรัม เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวงการ แพทย์ ถือ หลัก ว่า หาก ปริมาณ แอลกอฮอล์ ใน เลือด มี ถึง 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.15 กรัม เปอร์เซ็นต์ หรือ มากกว่า ถือว่าบุคคล นั้น เมาสุรา แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจาก แอลกอฮอล์ ใน เลือด ที่ มี จำนวนเท่านั้น จะ มีผล ทำให้ บุคคล ที่ มี ร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ และ เป็น ปกติมี ปฏิกริยา ใน การ ตอบสนอง ช้า ลง ระบบ ประสาท ซึ่ง ควบคุม การ เคลื่อนไหวของ กล้ามเนื้อ จะ ทำให้ บังคับ กล้ามเนื้อ ทำงาน ไม่ ประสม ประสาน กันสติสัมปชัญญะ ผิด ไป จาก คน ปกติ และ มี ความ ยาก ลำบาก ใน การ ควบคุม เครื่องจักรกล และ การ บังคับ ยานพาหนะ ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่าขณะ ที่ เกิด อุบัติเหตุ ผู้ตาย เมาสุรา เข้า ข้อยกเว้น การ รับผิดชอบ ตามข้อ 11 (ฎ) จำเลย ไม่ต้อง รับผิดชอบ จ่ายเงิน ตาม กรมธรรม์ประกันภัย จำนวน400,000 บาท ให้ แก่ โจทก์

มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้รับ ยกเว้นไม่ต้อง จ่ายเงิน ตาม กรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 400,000 บาท ให้ แก่ โจทก์ตาม สัญญา ข้อ 11 (ฎ) หรือไม่ เห็นว่า สัญญา ข้อ 11(ฎ) ระบุ ไว้ ว่า"สัญญา เพิ่มเติม นี้ ไม่ คุ้มครอง การ สูญเสีย หรือ ทุพพลภาพ อัน เกิดขึ้นโดย ทาง ตรง หรือ ทางอ้อม ทั้งหมด หรือ แต่ บางส่วน จาก อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น ใน ขณะ หรือ เนื่องจาก ผู้เอา ประกัน เมาสุรา หรือ แพ้ ยา "นั้น มี ความหมาย ว่า สัญญา เพิ่มเติม นี้ ไม่ คุ้มครอง การ มรณะ ของผู้เอาประกัน อัน เกิดขึ้น โดยตรง จาก อุบัติเหตุ ที่ เกิดขึ้น จากผู้เอา ประกัน เมาสุรา ดังนั้น การ ที่ จำเลย พิสูจน์ ได้ เพียง ว่านาย พงษ์เดช ผู้เอาประกัน ซึ่ง ถึงแก่กรรม โดย อุบัติเหตุ ที่ เกิดขึ้น ใน ขณะ ผู้เอาประกัน เมาสุรา ตาม หลัก วิชา การแพทย์ โดย พิสูจน์ ไม่ได้ ว่าอุบัติเหตุ เกิดขึ้น เนื่องจาก ผู้เอาประกัน เมาสุรา จำเลย จึง ไม่ได้ รับผิดชอบ ตาม ข้อ สัญญา ดังกล่าว ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ตาม ที่ ศาลชั้นต้นพิพากษา ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ มา นั้น ไม่ต้อง

ด้วย ความเห็นศาลฎีกา ฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้น "พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>